

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2350/2537

ร้อยเอก อัครศักดิ์ อยู่หุ่่น
พลตรี สนิท ศรีศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1393

ป.วิ.พ. มาตรา 145

โจทก์จดทะเบียนให้ที่ดินของโจทก์บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมแก่ที่ดินของจำเลยทั้งสอง โดยไม่มีข้อตกลงให้ภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์สิ้นสุดไปเมื่อจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนให้บุคคลอื่นหรือสิ้นสุดไปด้วยประการอื่น ดังนี้ เมื่อจำเลยทั้งสองขายที่ดินให้แก่ ร.และร. ขายต่อให้ จ. อีกทอดหนึ่งแล้ว ภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ย่อมตกติดไปกับที่ดินของจำเลยทั้งสองที่โอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ จ. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1393 วรรคแรก เมื่อโจทก์มิได้ฟ้อง จ. และ จ.มิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เพิกถอนภาระจำยอมตามคำขอของโจทก์ให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ จ. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3248 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอม ในที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 3248 ตำบลสวนใหญ่ (บ้านสวนใหญ่)อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องของโจทก์ได้ความว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 3248 ของโจทก์ทิศตะวันออกกว้างประมาณ 6 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดิน เป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 40109 และโฉนดเลขที่3235 ของจำเลยทั้งสอง โดยมีข้อตกลงว่า เมื่อโจทก์จดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์แล้ว จำเลยทั้งสองจะขายที่ดินของจำเลยทั้งสองดังกล่าวให้แก่โจทก์ในราคา 8,000,000 บาท ภายในกำหนด 1 ปี เป็นการตอบแทน และโจทก์ได้วางเงินมัดจำค่าที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสองไว้บางส่วนแล้ว แต่จำเลยทั้งสองผิดสัญญานำที่ดินทั้งสองแปลงไปขายให้แก่นางรัตนา กำลังเอก และนางรัตนาได้อโอนกรรมสิทธิ์ขายให้นายจรรยา จันทรจรัสแสง อีกทอดหนึ่งแล้ว โจทก์จึงฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3248 ของโจทก์เห็นว่ากรณีตามฟ้องเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองผิดสัญญาจึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ แต่ที่ดินของจำเลยทั้งสองได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังนายจรรยาแล้ว ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1393 วรรคแรก บัญญัติว่า"ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนิติกรรมอันก่อให้เกิดภาระจำยอมไซ้ร้ ท่านว่าภาระจำยอมย่อมตกติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้จำหน่ายหรือตกไปในบังคับแห่งสิทธิอื่น" ทั้งตามบันทึกข้อความเรื่องภาระจำยอมบางส่วน

เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 ที่โจทก์ตกลงให้ที่ดินของโจทก์บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมของที่ดินของจำเลยทั้งสองนั้น ก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงให้ภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์สิ้นสุดไป เมื่อจำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนให้บุคคลอื่นหรือสิ้นสุดไปด้วยประการอื่นแต่อย่างใด ดังนี้ ภาระจำยอมในที่ดินของโจทก์ย่อมตกติดไปกับที่ดินของจำเลยทั้งสองที่โอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนายจรรยาแล้ว เมื่อโจทก์มิได้ฟ้องนายจรรยาและนายจรรยามีได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดี ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เพิกถอนภาระจำยอมตามคำขอของโจทก์ให้กระทบกระเทือนถึงสิทธิของนายจรรยาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีได้ ปัญหาข้อนี้แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ตาม แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองอีกต่อไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ